普宁云落湖寨村“1·24”一般高处坠落事故调查报告

普宁人民政府事故调查组

2024 年 6 月

目 录

一、事故基本情况.....- 1 -

（一）事故现场情况.....- 1 -

（二）高空作业情况.....- 2 -

（三）事故发生经过.....- 3 -

二、事故应急处置及善后处置情况.....- 3 -

（一）应急救援情况.....- 3 -

（二）事故信息接报及响应情况.....- 4 -

（三）善后处置情况.....- 4 -

（四）应急处置评估.....- 4 -

（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....- 5 -

三、事故原因分析.....- 5 -

（一）直接原因分析.....- 5 -

（二）间接原因分析.....- 5 -

四、有关单位存在的主要问题.....- 6 -

五、对有关人员的处理建议.....- 6 -

（一）建议免予追究责任的人员.....- 6 -

（二）相关责任人员处理建议.....- 7 -

（三）对公职人员的处理建议.....- 7 -

六、事故整改和防范措施.....- 8 -

2024年1月24日15时许，位于普宁市云落镇湖寨村发生一人员在高空作业过程中，坠落地面受伤后送医，经医院20日的救治，该人员于2月14日抢救无效死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，普宁市人民政府成立了普宁云落湖寨村“1·24”一般高处坠落事故调查组（普府办函〔2024〕16号），由市委常委、常务副市长吴邓文任组长，市政府办公室副主任张秋城、市应急管理局局长陈家国任副组长，成员由市公安局、市应急管理局、市总工会和云落镇人民政府等单位组成。同时，邀请市纪委监委介入调查。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，对事故进行深入细致全面的调查，现已查明事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定事故性质和责任，提出对有关人员和单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出事故整改防范建议。

经调查认定，**普宁云落湖寨村“1·24”一般高处坠落事故是一起因现场安全管理不到位、安全防护措施不足、工人违规冒险操作引起的生产安全责任事故**。

一、事故基本情况

（一）事故现场情况

现场位于普宁市云落镇湖寨村里云公路东二区。里云公路东

二区位于358乡道湖寨村路段东侧，358乡道现场路段南北走向，往北通往榕树埔，往南通往324国道。云落镇湖寨村里云公路东二区东侧有一间伯公庙，伯公庙的北侧是一间民房，伯公庙西侧有两棵树；事故中心现场为南侧树上，该树树枝距离地面约6米。

事故发生时，翁少钦[1]将长约5.8米的梯子靠在南侧树上，站在梯子上砍伐树枝，掉落的树枝砸中梯子，导致翁少钦摔落地面。

（二）高空作业情况

1.作业承接情况。为筹备元宵节“拜老爷”[2]、“营老爷”[3]民俗活动，在2024年春节前，云落镇湖寨村黄泥田片的临时理事会成员郑济南[4]和其他三位成员郑建银[5]、郑长春[6]、郑万勇[7]商量决定，在湖寨村黄泥田片区的村道两旁悬挂灯笼一事（灯笼悬挂高度为5米），之后郑济南联系了郑俊凯[8]，由郑俊凯以20000元的价钱负责提供灯笼以及悬挂灯笼，双方达成作业承接意向后，未签订书面合同和安全生产管理协议[9]。

---

[1] 翁**，死者，男，身份证号码：4452**********5146，普宁云落人，系郑俊凯雇佣工人。

[2] “老爷”在潮汕地区是指一个镇或村的守护神，潮汕各地的大老爷名目众多。一般是在每年的农历正月，在一个镇内每日一村各村轮流“闹热”（相当于北方的庙会）并且营老爷。

[3] “营老爷”是一个祭祀活动，在白天或晚上进行，村里的青壮年会抬着八抬大轿，抬着老爷走遍村里的大路和小巷，游行队伍庞大，队伍包括标手（扛标旗），牌手（举牌），轿夫，乐手组成。“营老爷”是用于祈求风调雨顺，全村平安。营老爷时村民可以用手摸一下老爷，相传可以带来好运气并且保一年平安。

[4] 郑**，男，身份证号码：4452**********5130，普宁云落人，系云落镇湖寨村黄泥田片区临时理事会成员。

[5] 郑**，男，身份证号码：4405**********5110，普宁云落人，系云落镇湖寨村黄泥田片区临时理事会成员。

[6] 郑**，男，身份证号码：440**********5119，普宁云落人，系云落镇湖寨村黄泥田片区临时理事会成员。

[7] 郑**，男，身份证号码：4405**********5113，普宁云落人，系云落镇湖寨村黄泥田片区临时理事会成员。

[8] 郑**，男，身份证号码：445**********5157，普宁云落人，承接湖寨村黄泥田片区的村道两旁悬挂灯笼一事。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第二章第四十九条 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租

2.作业人员情况。郑俊凯在承接湖寨村黄泥田片区的村道两旁悬挂灯笼一事后，雇佣工人翁少钦在需要悬挂灯笼的村道两旁拉设钢线，以便于后续灯笼的悬挂。双方口头约定以2000元的价钱作为此次拉设钢线的工钱以及钢线的材料钱。

（三）事故发生经过

2024年1月14日8时许，工人翁少钦带领另一名工人翁菲雄[10]到湖寨村黄泥田片区里云公路东二区开始拉设钢线，翁少钦负责站在梯子上将钢丝固定在道路两旁路灯5米高处位置，翁菲雄负责扶着梯子辅助翁少钦。15时许，翁少钦和翁菲雄到了湖寨村黄泥田片区伯公庙附近位置拉设钢线。由于伯公庙南侧树木的树枝阻碍到翁少钦和翁菲雄拉设钢线作业，此时一位路人刚好经过便询问是否需要借镰刀砍树枝，翁少钦说需要，便拿着路人的镰刀爬上梯子砍树枝，翁菲雄在梯子下面扶着梯子。过了一会，翁少钦让翁菲雄走开，不要站在梯子下面，别被掉落的树枝砸到，于是翁菲雄就走开，没有扶着梯子。在翁少钦砍断树枝时，掉落的树枝砸中了梯子，导致梯子摇晃，翁少钦便从梯子摔落下来。

二、事故应急处置及善后处置情况

（一）应急救援情况

给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责:生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统-协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[10] 翁**，男，身份证号码：4452**********5134，普宁云落人，负责扶着梯子辅助翁少钦悬挂灯笼。

见状，翁菲雄立即走上前去查看翁少钦的情况，发现翁少钦躺在地上，头部和鼻孔在流血。翁菲雄因手机没电关机了，于是跑到郑俊凯在附近的商铺，告诉郑俊凯现场发生的事情。郑俊凯听后随即和翁菲雄去到了现场，到达现场后，郑俊凯和翁菲雄就带着翁少钦到普宁市中医院进行救治。直到2月14日，翁少钦经抢救无效死亡。

（二）事故信息接报及响应情况

2024年1月24日19时12分，云落派出所接翁云海报警，报警回执编号：44520020240124190004003 31；2月14日，翁少钦在普宁市中医院救治无效死亡；2月21日，云落派出所受理翁云海于2024年1月24日报称的20240124重大责任事故一案，受案登记表文号为揭普公(云)受案字[2024]317007号。3月19日，普宁市公安局将《关于呈请对翁少钦死亡事故责任认定的函》（普市公函〔2024〕39号）书面送至普宁市应急管理局。

（三）善后处置情况

事故发生后，云落镇人民政府和湖寨村委会全力做好死者家属安抚及善后处理各项工作。3月9日，郑俊凯与死者家属达成一致达成谅解协议并签订协议书。目前，死者家属情绪稳定，社会面平稳。

（四）应急处置评估

郑俊凯、翁菲雄等人积极开展现场救援，事后与死者亲属积

极协商善后赔偿事宜。云落镇人民政府高度重视、认真做好事故应急和善后处置等工作，整个事故应急处置过程未发生次生、衍生事件，舆情和社会面平稳。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成翁少钦1人死亡，广东省普宁市公安司法鉴定中心于2024年2月29日对翁少钦尸体进行死因鉴定，作出“死者翁少钦符合与钝性物体作用致颅脑严重损伤死亡”的鉴定意见，并出具《鉴定书》（编号为：普公（司）鉴（法尸）字〔2024〕52号），直接经济损失80万元。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

翁少钦安全意识淡薄，未持有特种作业操作证[11]从事高处作业[12]，在作业现场没有采取坠落防护措施[13]，自身未正确佩戴和使用安全带[14]等劳动防护用品[15]的情况下，因掉落的树枝砸中梯子

---

[11]《中华人民共和国安全生产法》第三十条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第五条：特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》（以下简称特种作业操作证）后，方可上岗作业。

[12]《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》附件：3 高处作业 指专门或经常在坠落高度基准面2米及以上有可能坠落的高处进行的作业。

[13]《坠落防护装备安全使用规范》（GB/T 23468-2009）：4.2.1 在施工中，如工作平面高于坠落高度基准面3m及3m以上，对人群进行坠落防护时，应在存在坠落危险的部位下方张挂安全平网。

[14]《坠落防护装备安全使用规范》（GB/T 23468-2009）：4.1.1 在距坠落高度基准面2m及2m以上，有发生坠落危险的场所作业，对个人进行坠落防护时，应使用坠落悬挂安全带或区域限制安全带。

[15]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

导致摔落地面受伤，后经医院救治无效死亡。

（二）间接原因分析

郑俊凯，承接湖寨村黄泥田片区悬挂灯笼作业项目，作业前未对工人进行安全教育培训[16]，未督促[17]工人做好安全防护措施[18]，对现场作业管理缺失[19]，未及时发现并消除工人违规冒险作业的生产安全事故隐患。

四、有关单位存在的主要问题

1. 云落镇湖寨村委会。对辖区内的高处作业管理不到位，开展安全生产巡查、检查工作不够深入细致，安全宣传力度不足，未能及时发现、排除辖区内存在的高处作业安全隐患。

2. 云落镇人民政府。对辖区内的高处作业管理不到位，开展日常安全生产巡查、检查工作不够深入细致，安全宣传力度不足，未能及时发现、排除辖区内存在的高处作业安全隐患。

五、对有关人员的处理建议

---

[16]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[17]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条　生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[18]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条　生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[19]《中华人民共和国建筑法》第四十四条　建筑施工企业必须依法加强对建筑安全生产的管理，执行安全生产责任制度，采取有效措施，防止伤亡和其他安全生产事故的发生。

（一）建议免予追究责任的人员

翁少钦安全意识淡薄，未持有特种作业操作证从事高处作业，在作业现场没有采取坠落防护措施，自身未正确佩戴和使用安全带[20]等劳动防护用品的情况下，因掉落的树枝砸中梯子导致摔落地面受伤，后经医院救治无效死亡，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）相关责任人员处理建议

普宁云落湖寨村“1·24”一般高处坠落事故一案已于2024年2月21日由普宁市公安局云落派出所受理立案，案情涉及的其他相关责任人员，建议由公安机关依法进行处理。

（三）对公职人员的处理建议

事故调查组通过对相关情况和有关责任人进行调查取证，已认定性质为一般生产安全责任事故。对相关人员线索移送纪检监察机关。

六、事故整改和防范措施

1.湖寨村委会要认真总结事故教训，认真履行属地安全监管职责，加大巡查力度，对辖区内高空作业进行全面排查，加强现场安全管理，加强从业人员的不安全行为的排查治理，对发现的安全隐患问题或违法行为要及时上报，切实做好相关工作，坚决

[20]《坠落防护装备安全使用规范》（GB/T 23468-2009）:4.1.1 在距坠落高度基准面2m及2m以上,有发生坠落危险的场所作业，对个人进行坠落防护时，应使用坠落悬挂安全带或区域限制安全带。

遏制类似事故发生。

2.云落镇人民政府要深刻吸取事故教训，举一反三，认真组织开展高空作业安全专项检查，强化日常监督巡查检查，及时有效消除安全隐患；同时要加大高空作业安全生产宣传和教育力度，提高广大群众安全意识，防止类似事故的发生。

3.各地各有关部门要举一反三，加大对高空作业的安全管理和监督，对排查发现的安全隐患和问题要及时落实整改，采取行之有效的举措，切实加强安全生产工作。

普宁云落湖寨村“1·24”一般
高处坠落事故调查组